

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת איתן גינזבורג

פ/25/6017

הצעת חוק החזקת תעודת זהות והצגתה (תיקון – תעודה מזהה), התשפ"ה–2025

1. תיקון שם החוק. בחוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג–1982¹ (להלן – החוק העיקרי), בשם החוק, במקום "תעודת זהות" יבוא "תעודה מזהה".
2. תיקון סעיף 1 בסעיף 1 לחוק העיקרי, אחרי ההגדרה "תושב" יבוא :
"תעודה מזהה" – כל אחד מאלה, ובלבד שמופיע בו מספר זהות וכי תוקפו לא פג :
(1) דרכון – כהגדרתו בחוק הדרכונים, התשי"ב–1952², לרבות דרכון דיפלומטי ודרכון שירות;
(2) רישיון נהיגה – כהגדרתו בפקודת התעבורה³;
(3) תעודת זהות;
(4) תעודת חבר הכנסת – כמשמעותה בחוק חסינות חברי הכנסת, זכויותיהם וחובותיהם, התשי"א–1951⁴;
(5) תעודה צבאית; לענין סעיף זה, "תעודה צבאית" – התעודה הצבאית האישית שהונפקה לחייל בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או בשירות קבע של צבא ההגנה לישראל, על ידי צבא ההגנה לישראל, הכוללת תמונה, שם ומספר זהות."
3. בסעיף 2 לחוק העיקרי, בכל מקום, במקום "תעודת זהות" יבוא "תעודה מזהה".

¹ ס"ח התשמ"ג, עמ' 20.

² ס"ח התשי"ב, עמ' 260.

³ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173.

⁴ ס"ח התשי"א, עמ' 228.

דברי הסבר

חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982, מחייב כל תושב במדינת ישראל שמלאו לו 16 לשאת עמו תמיד את תעודת הזהות שהונפקה לו. תושבי ישראל אינם יכולים לבחור שלא להחזיק תעודת זהות.

במציאות שבה כל גוף ממשלתי מנפיק תעודה מטעמו הנושאת גם את מספר הזהות של התושב כפי שקבוע בחוק מרשם האוכלוסין, מתייטר הצורך בחובת נשיאת תעודת הזהות עצמה, והלכה למעשה נוצר מצב שבו תושבים רבים אינם נושאים את תעודת הזהות אלא מסתפקים בדרך כלל ברישיון נהיגה המכיל את פרטי התושב, מספר הזהות שלו ותמונה. יש לציין כי קיימת בקרה משמעותית ביותר על הנפקת תעודות אלה והשימוש בהם, וממילא נתונייהם מסתמכים על נתוני מרשם האוכלוסין. נוסף על כך, גם בבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות ניתן כיום להזדהות באמצעות רישיון נהיגה דבר המקנה לתעודה זו משנה תוקף וחשיבות.

לפיכך, מתוך רצון להקל על תושבי המדינה ולא לחייבם לשאת עמם תעודות רשמיות שונות, מוצע לשנות את החוק ולאפשר לתושב ישראל לשאת עמו תעודה מזהה רשמית ותקפה אחת בלבד, מתוך הרשימה המופיעה בהגדרת החוק.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברי הכנסת זאב בילסקי ויריב לוין (פ/18/3397) ועל שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת יחיאל חיליק בר וקבוצת חברי הכנסת (פ/19/1039 ; פ/20/1769).

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברי הכנסת איתן גינזבורג ורון כץ (פ/24/3445).

הצעת החוק זהה לפ/24/3445 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בתמוז התשפ"ה (14.07.2025)